

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2026
SSC/OM/DGRMAyS/ - 1273 /2026

ASUNTO: Inconformidad y solicitud de reconsideración
sobre la declinación formal de los siniestros
relativos a la baja de semovientes por discapacidad

KETZAL ISAAC URIÓSTEGUI TRUJILLO
GERENCIA DE SINIESTROS PATRIMONIALES "D"
AGROASEMEX S.A.
PRESENTE



Me refiero al oficio CSR/DEASP.1377/2026 y CSR/DEASP.1378/2026 recibidos el día 28 de septiembre de 2026, por la Subdirección de Riesgos y Aseguramiento, dependiente de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramientos, ambas a cargo de esta Dirección General, mediante los cuales esa Compañía Aseguradora informó a esta dependencia el "Aviso de improcedencia" a las reclamaciones presentadas relacionadas a 9 (nueve) y 6 (seis) caninos incluidos en el padrón de semovientes de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, aduciendo que corresponden a un "procedimiento previsto, programado y planificado que carece del principio de aleatoriedad".

Al respecto, esta Secretaría manifiesta su más estricta inconformidad y rechazo categórico a la determinación emitida, solicitando la reconsideración inmediata del dictamen de mérito, con base en las consideraciones jurídicas, dogmático-contractuales y ético-normativas que a continuación se exponen:

I. Indebida Adecuación del Caso a la Causal del Siniestro y Desviación del Concepto Contractual

La postura de esa Compañía Aseguradora al calificar la baja de los semovientes bajo la noción genérica de un "procedimiento planificado o jubilación" resulta jurídicamente equívoca y carente de sustento fáctico, toda vez que:

1. La causa generadora del retiro operativo de los ejemplares radica exclusivamente en el menoscabo funcional o limitación patológica irreversible de sus capacidades físicas e inmunológicas, lo que genera una imposibilidad absoluta para el desempeño continuo de las funciones de seguridad pública.

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3.º, 2.º y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el plena ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyos iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Elaboró
GENAT

Revisó
MFO

Aprobó
MAY

Autorizó
MNC

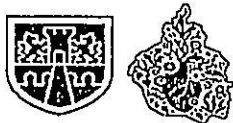
Alcaldesa de México número 79-PSo-1
Lic. Claudia Ruiz-Marcos, C. 0641794, titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

El supuesto encuadra de manera exacta en lo previsto en la Cláusula 5.20 (DISCAPACIDAD) de la Póliza P-CDMX-2/2026, la cual define a esta como la "Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de sus actividades".

Por tanto, el menoscabo patológico o degenerativo sufrido por el bien constituye el hecho imprevisto e insuperable que motiva la pérdida de aptitud operativa.

II. Imperativo Legal y Ético del Bienestar Animal como Criterio Tutelado

Es menester precisar a esa Aseguradora que los semovientes caninos adscritos a esta Dependencia ostentan una naturaleza jurídica tutelada al ser reconocidos como seres vivos y sintientes, de conformidad con el *Artículo 13, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México*, en consonancia con la legislación en materia de protección y bienestar animal vigente.

En ese orden de ideas, la determinación médica de dar de baja a un ejemplar con afectaciones orgánicas o físicas irreversibles no constituye un acto de libre arbitrio o una programación financiera, sino la observancia estricta de un deber legal, ético e institucional orientado a garantizar su trato digno y evitar el sufrimiento inútil.

Pretender que el Asegurado mantenga en servicio activo a un semoviente con discapacidad física hasta su deceso o la ocurrencia de un siniestro fatal en maniobras para recién catalogarlo como "aleatorio", contravendría el orden público local y desnaturalizaría el objeto de la protección amparada en la Cláusula 4 (COBERTURA BÁSICA).

III. Invocación de la Cobertura Expresa a Todo Riesgo

El análisis de esa Aseguradora omite considerar el alcance vinculante del numeral 4. COBERTURA BÁSICA, el cual estatuye expresamente:

"CUBRE TODO BIEN A TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO FÍSICO SÚBITO E IMPREVISTO... INCLUYENDO PÉRDIDAS DIRECTAMENTE CAUSADAS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL ASEGURADO 'CDMX' CUANDO NO SEA DE FORMA DOLOSA, TALES COMO PERO NO LIMITADAS A LAS REALIZADAS PARA EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA..."

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 39, 21 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, circulación, divulgación, actualización, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada. Por lo que el Inédito uno por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró
GEMM

Revisó
JZFO

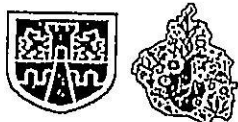
Analizó
MAYO

Autorizó
MMC

Avenida Arcos de Belén número 79 Piso 4
Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06070 Ciudad de
México. T. 55 5245-5100 Ext. 7739



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

Las bajas técnicas objeto de reclamo, son la consecuencia directa del desgaste fisiológico, derivado de la exposición constante e inherente a las actividades propias del servicio de seguridad pública. Al no existir acreditación de conducta dolosa o negligencia, imputable a esta Secretaría (supuesto no demostrado por esa Aseguradora), la discapacidad física del semoviente representa la pérdida amparada por la póliza.

IV. Principio de Legalidad Contractual, Taxatividad de las Exclusiones y Buena Fe

Conforme a la doctrina general del contrato de seguro y al marco normativo aplicable en la materia, la procedencia del reclamo se sustenta en los siguientes pilares de técnica contractual:

1. En los contratos amparados bajo la modalidad de "*A Todo Riesgo*", la aseguradora responde por toda pérdida o daño que no se encuentre taxativamente excluido. De la revisión minuciosa a la Cláusula 10 (RIESGOS NO CUBIERTOS) de la Póliza P-GCDMX-02/2026, la cual contiene un catálogo cerrado de eximentes (numerales 10.1 al 10.7), no existe estipulación alguna que excluya expresamente la baja de semovientes por incapacidad física, desgaste orgánico derivado del servicio o retiro operativo por invalidez.

Pretender crear una exclusión no pactada ("*falta de aleatoriedad por retiro/jubilación*") resulta violatorio del principio de legalidad contractual.

2. De acuerdo con la Cláusula 8 (ERRORES U OMISIONES), la intención manifiesta del contrato es brindar una "*protección completa en todo tiempo*" al patrimonio del Asegurado "CDMX". En consecuencia, cualquier ambigüedad en la terminología administrativa utilizada o en la interpretación de los eventos debe resolverse en favor de la efectividad de la cobertura y no en perjuicio del asegurado.
3. En apego a la Cláusula 21 (FRAUDE O DOLO), la ejecución de la póliza se rige por la estricta buena fe de las partes, esta Secretaría ha sustentado el reclamo. Rehusar el pago mediante argumentos que desnaturalizan el riesgo cubierto por el servicio público vulnera la equidad y el equilibrio contractual pactado.

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas, se requiere respetuosa pero firmemente a esa Institución Aseguradora:

PRIMERO. Se sirva dejar sin efecto la declinación formal de cobertura notificada mediante sus similares institucionales.

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 3, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada. Por lo que el indólicado uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo u comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 (fracciones III y VI). Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyos iniciales y rubricas se insertan a continuación.

Revisó
GEMM

Revisó
JDYO

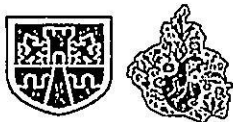
Autorizó
MAB

Autorizó
MMC

Avenida Arcos de Belén número 79 Piso 4
Colonia Centro. Cuauhtémoc. 06070 Ciudad de
México. T. 55 5245-5100 Ext. 7739



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS.

SEGUNDO. Se instruya la reapertura y reconsideración técnica de las reclamaciones.

TERCERO. Se autorice la procedencia del pago de la indemnización correspondiente, atendiendo a los términos y plazos contractualmente pactados en la Póliza P-GCDMX-02/2026.

Sin otro particular por el momento, quedo a la espera de su pronta respuesta dentro de los plazos establecidos.



MTRA. MARIANA MORFIN CERVANTES
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
mmorfin@ssc.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p. Comisario Jefe Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla. Oficial Mayor de la SSC. ccc-om@ssc.cdmx.gob.mx. Presente.

Lic. Marco Antonio Pérez Pérez. Director de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento. maperez@ssc.cdmx.gob.mx. Presente

En atención al folio 2974

De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción III, 39, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustitución, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizada. Por lo que el indelible uso por parte de las personas a servidumbres públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por los áreas correspondientes y realizados por los servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación.

Elaboró
GEMX

Revisó
JMO

Analizó
MAPPS

Autorizó
MMC

Avenida Arcos de Belén número 79 Piso 4
Colonia Centro, Cuauhtémoc. 06070 Ciudad de
México. T. 55 5245-5100 Ext. 7739



2026
AÑO MUNDIALISTA